

T.C.
TOKAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2024/8044 Soruşturma
Karar No : /

EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI : K.H.
MÜŞTEKİ : 1- ALİ DEMİREL, NAZIM Oğlu FATMA'den olma, 20/05/1975 doğumlu, ikamet eder.
MÜŞTEKİ : 2- DURAN NEŞE, DURSUN Oğlu ZİNET'den olma, 01/03/1989 doğumlu, ikamet eder.
MÜŞTEKİ : 3- METİN ÇELİK, MEHMET Oğlu ARİFE'den olma, 20/10/1990 doğumlu, ikamet eder.
MÜŞTEKİ : 4- SALİH ANT, ALAATTİN Oğlu HADİYE'den olma, 10/01/1978 doğumlu, ikamet eder.
MÜŞTEKİ : 5- UMUT BOYRAZ, İBRAHİM Oğlu NURİYE'den olma, 05/12/1983 doğumlu, ikamet eder.
MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ : 1- ATILA BALCI, MUSTAFA Oğlu HASİBE'den olma, 25/05/1964 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, CAMİİKEBİR köy/mahallesi, 3 cilt, 255 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sanayi Sitesi Fab. Blk. No:2 Merkez/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Basit Tehdit
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ
MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ : 2- HACI MURAT BALCI, MUSTAFA Oğlu HASİBE'den olma, 12/12/1968 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, CAMİİKEBİR köy/mahallesi, 3 cilt, 255 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hızırhane Caddesi No:5 Merkez/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Hakaret
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ
MÜŞTEKİ ŞÜPHELİ : 3- SAMED TURGUT, ABDULLAH Oğlu NERMİ'den olma, 14/02/1992 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, PINARLI köy/mahallesi, 133 cilt, 3 aile sıra no, 90 sıra no'da nüfusa kayıtlı Perakende Mah.Tuna 1 Sk. No: 6/8 Merkez/ TOKAT ikamet eder.
SUÇ : Basit Tehdit
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/07/2024 TOKAT/MERKEZ

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Müşteki şüpheli Samed TURGUT'un oto yıkama iş yerinin olduğu, Hacı Murat BALCI iş yeri sahibinin babası olduğu, kira konusunda tarafların anlaşmazlık yaşadığı ve tarafların iş yerinde kira konusunda tartıştıkları ve birbirlerine karşı hakaret ve tehdit ettikleri iddiasıyla şikayetçi oldukları ancak alınan ifadelerinde birbirlerine karşı hakaret ve tehditte bulunmadıklarını beyan ettikleri. Tarafların soyut beyanlarından başka somut bir delilin mevcut olmadığı, herhangi bir tarafsız bir tanık bulunmadığı.

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Kamu davası açılması için her türlü şüpheden uzak müştekinin soyut beyanı dışında herhangi bir somut delilin bulunmadığı, müşteki ve müşteki şüpheliler hakkında kamu davası açmaya yeter delil



ve emarenin bulunmadığı dosya kapsamında anlaşılmış olmakla;

Açıklanan nedenlerle;

1-) Şüpheli hakkında atılı suçtan ötürü **KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,**

2-) Kararın bir suretinin şikayetçi olan müştekiye ve müşteki şüphelilere **TEBLİĞİNE,**

3-) Evrak içerisinde bulunan sanık karar takip formunun doldurulmasına ve bir suretinin 5320 Sayılı Kanunun 16/1 maddesi uyarınca ilgili kolluk birimine **GÖNDERİLMESİNE**

4-) Kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde Tokat Sulh Ceza Hakimliğine veya Tokat Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı' mıza verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebileceği ve İtiraz hakkında red kararı verildiğinde CMK'nun 330/1 md.si uyarınca itiraz giderlerinin itiraz edenden karşılanacağı **ihhtar olunarak;** 5271 Sayılı CMK'nın 172. ve devamı maddeleri uyarınca **KARAR VERİLDİ.** 24/10/2024

MAHMUT ÇELİK

193874

Cumhuriyet Savcısı

e-imzalıdır.

NOT: Soruşturma TCK 109/2 suçu kapsamında devam etmektedir.

